

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6405/2538

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊ป
จำกัด

ผู้ร้องสอด

บริษัท เถกิง ประกันภัย จำกัด

บริษัท ไพรม์ ชิปปิ้ง จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 616

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2), มาตรา 58 วรรคสอง, มาตรา 84

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา

จำเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้าอ้างว่าสินค้าได้รับความเสียหายเพราะเหตุสุดวิสัย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยมีหน้าที่นำสืบว่าสินค้าดังกล่าวได้รับความเสียหาย เพราะเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 ในการขนส่งสินค้าทางทะเล ข้อที่จำเลยนำสืบคงได้ความเพียงพอว่า ในระหว่างการขนส่งสินค้าได้เกิด พายุขึ้นและมีคลื่นใหญ่เท่านั้น จำเลยมิได้นำสืบว่ากรณีดังกล่าวมีความร้ายแรงผิดปกติจนไม่อาจคาดหมายได้หรือมีอาจป้องกันมิให้สินค้าเสียหายไว้ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าคลื่นลมและสภาวะอากาศดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ผู้ร้องสอดใช้สิทธิร้องสอดเข้าแทนที่โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) จึงมีฐานะเสมือนด้วยโจทก์ซึ่งเป็นคู่ความที่ผู้ร้องสอดเข้าแทนที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 58 วรรคสอง เมื่อจำเลยไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ จำเลยย่อมไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้

ดังกล่าวขึ้นต่อผู้ร้องสอด พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ไม่มีผลย้อนหลังเมื่อปรากฏว่าพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากเกิดเหตุคดีนี้จึงไม่มีผลบังคับแก่คดีนี้ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ใช่ผู้ขนส่งตามความหมายในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงไม่จำต้องวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้สั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรจากบริษัทมิตรชัย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาบริษัทมิตรชัย จำกัด ได้จัดส่งสินค้าดังกล่าวมาให้โจทก์โดยว่าจ้างบริษัทคานไซ สตีมชิป จำกัด ให้เป็นผู้ทำการขนส่งสินค้านี้จากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่น มายังประเทศไทยทางทะเลจำเลยเป็นผู้ทำการขนส่งสินค้านี้รวมอีกทอดหนึ่ง จำเลยตกลงเข้าเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายโดยได้รับบำเหน็จตอบแทนตามอัตราทางการค้า ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2532 เรือบอร์เนียน ซาตู ได้เดินทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพและได้มีการสำรวจสินค้าที่ขนส่งโดยเรือดังกล่าวปรากฏว่าสินค้าเครื่องจักรที่โจทก์สั่งซื้อมาถูกกระแทบกระเทือนอย่างรุนแรงในระหว่างขนส่งเป็นเหตุให้ตัวเครื่องจักรได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,958,359.70 บาท ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง บริษัทคานไซ สตีมชิป จำกัด ในฐานะผู้รับขนส่งทอดแรกและจำเลยในฐานะผู้รับขนส่งในทอดหลังจึงมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 1,958,359.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เครื่องจักรที่โจทก์บรรยายฟ้องมิได้เสียหายและต้องเสียค่าซ่อมแซม จำเลยมิได้เป็นผู้ขนส่งร่วมกับบริษัทคานไซ สตีมชิป จำกัด และไม่มีส่วนรับรู้ในการขนส่งของโจทก์ จำเลยเป็นแต่เพียงตัวแทนของบริษัทคานไซ จำกัด และรับเงินค่าจ้างในการจัดการในฐานะตัวแทนเท่านั้น ตามธรรมเนียมการเดินเรือทั่ว ๆ ไป เรือบรรทุกสินค้าที่ถูกพายุซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันได้ ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าเสียหาย และเรือบอร์เนียน ซาตู ก็ได้ถูกพายุจริง ตามหนังสือรับรองของกัปตันเรือที่ปฏิเสธขอใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทไว้เป็นหลักฐานในการเดินเรือตามธรรมเนียมเมื่อเรือถึงท่า ขอให้ยกฟ้อง

ในระหว่างพิจารณา บริษัทเถกิงประกันภัย จำกัด ได้ยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ศาลชั้นต้นอนุญาต โดยผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด โจทก์ได้ทำสัญญาประกันภัยความเสียหายของสินค้า คือเครื่องจักร ในระหว่างการขนส่งทางทะเลจากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น มายังประเทศไทยไว้กับผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดสัญญาว่าหากสินค้าดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการขนส่ง ผู้ร้องสอดจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามมูลค่าความเสียหายภายในวงเงินจำนวน 110,621,500 เยน คิดเป็นเงินไทยเท่ากับ 22,283,318 บาท เครื่องจักรรายพิพาทได้รับความเสียหายและโจทก์ได้ส่งไปซ่อมแซมที่ประเทศญี่ปุ่นจริง ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2533 ผู้ร้องสอดจึงได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เป็นค่าซ่อมแซมที่โจทก์ต้องเสียไปเป็นจำนวน 10,790,000 เยน ค่าดำเนินการขนส่งเป็นเงินจำนวน 43,893 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยในการขนส่งเป็นเงินจำนวน 4,777 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ อีกบางส่วน เช่นค่าออกของและค่าขนส่งในประเทศรวมเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ร้องสอดได้ชดเชยให้แก่โจทก์ไปแล้วคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ 1,979,758.10 บาท ผู้ร้องสอดจึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิจาก

โจทก์ในอันที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงินดังกล่าวจากจำเลยซึ่งเป็นผู้รับ
ขนส่งโดยผู้ร้องสอดขอถือเอาคำฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องของผู้ร้องสอด

จำเลยให้การเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของผู้ร้องสอดว่าผู้ร้องสอดยื่นคำร้องเข้า
มาโดยไม่มีสิทธิเพราะสิทธิของผู้ร้องสอดขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายจำนวน1,958,359.70
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (16 มกราคม
2533) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องสอด

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้ขนส่งร่วม โดย
จำเลยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัทเรือทำหน้าที่ติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น ข้อนี้นายเอนกเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2532เรือ
บอร์เนี่ยน ซาตู ได้เดินทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้โทรศัพท์
แจ้งมาและให้โจทก์นำใบตราส่งไปให้เพื่อรับใบปล่อยสินค้า โจทก์ได้ส่งใบตราส่งไปให้
แล้วจำเลยได้มอบใบปล่อยสินค้าให้โจทก์ เพื่อนำไปขอรับสินค้าจากการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ร่วมตรวจสอบสินค้านายพวงกรรมการผู้จัดการ
จำเลยเบิกความเป็นพยานจำเลยตอบทนายโจทก์และทนายผู้ร้องสอดถามค้านว่า
บริษัทจำเลยได้มอบหมายให้บริษัทชัยกิจ จำกัด เป็นผู้ทำการบรรทุกหรือขนถ่าย
สินค้าให้เงินค่าขนถ่ายสินค้านี้ดังกล่าวบริษัทคานไซ สตีม จำกัด ได้ส่งมาให้แก่บริษัท
จำเลย และบริษัทจำเลยมอบให้แก่บริษัทชัยกิจจำกัดค่าธรรมเนียมในการติดต่อกับ

ส่วนราชการต่าง ๆ บริษัทจำเลยเป็นผู้ชำระแทนโดยเงินดังกล่าวนั้นบริษัทคานไซ
สตีม จำกัด ส่งมาให้ ในการเป็นตัวแทนนำเรือบอร์เนียน ซาตู ของบริษัทคานไซ
สตีม จำกัด เข้าเทียบท่าเรือนั้น จำเลยได้รับค่าจ้างจากบริษัทดังกล่าวด้วย ข้อเท็จ
จริงฟังได้ว่า จำเลยได้ว่าจ้างให้บริษัทชัยกิจ จำกัด เป็นผู้ขนถ่ายสินค้ารายพิพาทจาก
เรือบอร์เนียน ซาตู ที่การทำเรือแห่งประเทศไทยโดยผู้ดำเนินการให้โจทก์นำ
ใบตราส่งไปให้จำเลยเพื่อรับใบปล่อยสินค้า และจำเลยได้มอบใบปล่อยสินค้าให้โจทก์
เพื่อนำไปรับสินค้าจากการทำเรือแห่งประเทศไทย จำเลยจึงเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดำเนินการขนส่งทอดสุดท้าย เป็นผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 618 ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น จำเลยฎีกาต่อไปว่าสินค้ารายพิพาทได้
ได้รับความเสียหายเพราะเหตุสุดวิสัย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ เห็นว่า จำเลยมีหน้าที่ต้อง
นำสืบว่าสินค้ารายพิพาทได้รับความเสียหายเพราะเหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 616 ข้อนี้ นายสำรวจพยานจำเลยอีกปากหนึ่งเบิกความว่า
พยานเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของกัปตันเรือ มีข้อความระบุว่าตามวัน
เวลาและสถานที่ที่ระบุข้างต้นได้มีแนวพายุโซนร้อนอย่างแรงพัดผ่าน และทำให้เกิด
พายุขึ้นทันที กำลังลมกลายเป็นพายุใหญ่และมีลมกรรโชกจัดเป็นพัก ๆ ดังนั้น เรือ
จึงต้องทำงานหนักและตึงเครียดมาก และคลื่นทะเลสาดกระทบดาตฟ้าเรืออย่าง
รุนแรงที่ฝาครอบช่องระวางตลอดเวลาเห็นว่า ข้อที่จำเลยนำสืบคงได้ความเพียงว่า
ระหว่างการขนสินค้าได้เกิดพายุขึ้นและคลื่นใหญ่เท่านั้น จำเลยมิได้นำสืบว่ากรณีดัง
กล่าวมีความร้ายแรงผิดปกติจนไม่อาจคาดหมายได้หรือไม่อาจป้องกันมิให้สินค้าเสีย
หายได้ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงฟังไม่ได้ว่า คลื่นลมและสภาวะอากาศดังกล่าวมีความ
ร้ายแรงถึงขนาดที่นายเรือไม่อาจจะป้องกันมิให้เกิดผลพิบัติแก่สินค้าได้ แม้นายเรือผู้
ต้องประสบเหตุจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลใน
ฐานะและภาวะเช่นนั้นจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 8 ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า หนี้ของผู้ร้องสอด

ขาดอายุความแล้วนั้นปรากฏว่าจำเลยมิได้ยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความไว้ในคำให้การ และศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทเรื่องอายุความไว้ ส่วนที่จำเลยยื่นคำให้การเพิ่มเติมหลังจากที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้าแทนที่โจทก์แล้วว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่าจำเลยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความขึ้นต่อสู้กับผู้ร้องสอดได้เพราะคดีนี้ผู้ร้องสอดใช้สิทธิร้องสอดเข้าแทนที่โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) จึงมีฐานะเสมือนด้วยโจทก์ซึ่งเป็นคู่ความที่ผู้ร้องสอดเข้าแทนที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 58 วรรคสอง เมื่อจำเลยไม่ได้ยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ จำเลยย่อมไม่มีสิทธิจะยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นต่อสู้ผู้ร้องสอด ฎีกาข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลชั้นต้นจำเลยไม่มีสิทธิฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ที่จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่าจำเลยไม่ใช่ผู้ขนส่งตามความหมายในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3 วรรคสอง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบกับผู้ร้องสอดนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากเกิดเหตุคดีนี้แล้ว จึงไม่มีผลย้อนหลังไปบังคับแก่คดีนี้ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น แต่คดีนี้ผู้ร้องสอดในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2533 ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยจากจำเลยตั้งแต่วันดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ร้องสอดนับแต่วันฟ้องจึงเป็นการไม่ชอบ ปัญหานี้แม้จำเลยจะมีได้ฎีกา ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ร้องสอดนับแต่วันที่ 144 กันยายน 2533 เป็นต้นไป นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ